

Licence 1

Travaux dirigés de Méthodologie juridique

SEANCE 3 – COMPRENDRE UN TEXTE NORMATIF

Cours magistraux assurés par les Professeurs Debbasch, Michel et Mouron

Séance 3 : Comprendre un texte normatif

I. Bibliographie

R. DEBBASCH, *Droit constitutionnel*, 14^e ed., LexisNexis, 2023, p. 171 et s.

II. Notions fondamentales

- Séparation des pouvoirs
- Confusion des pouvoirs
- Séparation souple, séparation stricte des pouvoirs
- Régime parlementaire dualiste/moniste, régime présidentiel
- Moyen d'action réciproque
- Dualisme/monisme,
- *Check and balances*
- Prescription extinctive/acquisitive
- Suspension, forclusion
- Délai d'action
- Délai d'épreuve

III. Documents fournis

Document 1. Message présidentiel de Jules GRÉVY aux députés, 6 février 1879.

Document 2. Intervention de M. Paul REYNAUD à l'Assemblée nationale constituante, 28 septembre 1946.

Document 3. RIALS (S.), « Régime “congressionnel” ou régime “présidentiel” ? Les leçons de l'histoire américaine », *Pouvoirs*, n°29, 1984, p. 35 et s (extrait et résumé).

Document 4. Tableau de distinction entre régime parlementaire et régime présidentiel.

Document 5. Articles 1792, 2220, 2224, 2230, 2231, 2234, 2238 al. 1 du Code Civil.

Document 6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-16.837. (extrait)

Document 7. Article 8 de la Constitution.

Document 8. Legifrance, Conception du texte Guide de légistique, disponible en ligne <https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/guide-de-legistique>

IV. Exercices

1. Définitions :

Choisissez deux des notions fondamentales recensées ci-dessus et donnez-en, en une ou deux phrases, une définition à la fois personnelle et conforme à la réalité.

2. Consultations juridiques :

Consultation n°1 :

Monsieur Bonisseur De La Bath est inquiet de la situation politique que connaît la France. Nous sommes le 28 août 2024 et le président de la République n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Il se souvient pourtant qu'à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, des élections législatives anticipées ont eu lieu le 30 juin et le 7 juillet 2024. Il sait également qu'aucun des partis politiques n'a obtenu de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Plus précisément, le parti de gauche NFP (Nostalgie Future Permanente) a obtenu 182 sièges, ce qui fait de lui le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale le plaçant ainsi devant le parti du président de la République (Tous Unis) qui a obtenu 168 sièges. Enfin, la droite a obtenu 66 sièges, l'extrême droite, 143 sièges et 6 sièges ont été obtenus par des candidats sans étiquette politique.

M. Bonisseur De La Bath se tourne vers vous pour bénéficier de l'éclairage d'un constitutionnaliste.

- 1. Le président de la République était-il dans l'obligation de nommer un Premier ministre le 8 juillet 2024 ?**
- 2. M. Bonisseur De La Bath a appris en lisant le journal que le NFP avait désigné la personne qui deviendra (selon les cadres du parti) la nouvelle Première ministre de la France. Il s'agit de Madame Jefferson, haute fonctionnaire qui a hâte que la cohabitation commence. Le président de la République est-il juridiquement tenu de nommer Madame Jefferson ?**

Le président de la République a finalement nommé Monsieur Danglars au poste de Premier

ministre le 5 septembre 2024. Le 20 septembre 2024 les membres du gouvernement ont été nommés. Parmi les membres du Gouvernement se trouve Monsieur De Villefort, désormais ministre de l'Energie. Le 23 septembre il se rend à l'Élysée pour présenter son programme pour la transition énergétique au président de la République et au Premier ministre.

- 3. Le président de la République et le Premier ministre sont en profond désaccord avec le programme présenté par le ministre de l'Energie. Leur est-il possible de révoquer ce dernier ?**
- 4. Dans l'hypothèse où le Premier ministre serait en accord avec le programme du ministre de l'Energie et le président de la République en désaccord, serait-il possible à ce dernier de révoquer de son propre chef, le ministre ?**

Consultation n°2 :

Mme Lefebvre, a signé un contrat avec la société BatiPro le 1er juin 2017 pour la rénovation complète de sa maison. Les travaux devaient être terminés avant le 1^{er} octobre 2017, mais ils n'ont été achevés que le 1^{er} décembre 2017. En raison de ces retards, Mme Lefebvre a déboursé des frais supplémentaires pour le logement temporaire et a subi d'autres inconvénients.

Après six mois de tentatives de médiation infructueuse, Mme Lefebvre a décidé d'engager une action en justice le 10 février 2023.

- 1. L'action de Mme Lefebvre est-elle prescrite ?**
- 2. Existe-t-il une suspension du délai de prescription ?**

Ultérieurement, en janvier 2027, Mme Lefebvre a constaté des malfaçons sur la structure du bâtiment, lesquelles relèvent de la garantie décennale. Dès la découverte de ces malfaçons, Mme Lefebvre a voulu agir en justice. Malencontreusement, elle a eu un accident de la circulation, attesté par constat médical du 5 février 2027. En décembre 2027, son médecin constate son bon rétablissement et établit un rapport attestant qu'elle n'a pas été en état de gérer ses affaires entre février 2027 et décembre 2027. A raison de ces circonstances, Mme Lefebvre n'a pu saisir le juge que le 12 janvier 2028.

- 1. L'action de Mme Lefebvre est-elle forclose ?**
- 2. Existe-t-il une suspension du délai de forclusion ?**

Documents

Document 1. Message présidentiel de Jules GRÉVY aux députés, 6 février 1879.

Messieurs les députés,

L'Assemblée nationale, en m'élevant à la présidence de la République m'a imposé de grands devoirs. Je m'appliquerai sans relâche à les accomplir, avec le concours du Sénat et de la Chambre des députés.

Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale, (applaudissements et bravo), contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels (applaudissements). [...]

C'est par cette politique que les grands pouvoirs de la République, toujours unis, toujours animés du même esprit, marchant toujours avec sagesse, feront porter ses fruits naturels au gouvernement que la France, instruite par ses malheurs, s'est donné comme seul qui puisse assurer son repos et travailler utilement au développement de sa prospérité, de sa force et de sa grandeur.

Document 2. Intervention de M. Paul REYNAUD à l'Assemblée nationale constituante, 28 septembre 1946.

Le minimum que le peuple français a le droit d'exiger d'une Constitution nouvelle, c'est de ne pas y retrouver les tares du régime d'avant la guerre. Quelles étaient ces tares ? (*Rires et applaudissements au centre et à droite.*)

Elles provenaient toutes d'un vice fondamental que tous les hommes d'État de la Troisième République ont souligné : le pouvoir législatif opprimait le pouvoir exécutif, et il l'opprimait de deux manières. D'abord en renversant les ministères comme des châteaux de cartes, à telles enseignes que nous avons eu, pendant les soixante-dix années de la Troisième République, cent huit ministères, alors que l'Angleterre n'en a eu que vingt et un. [...] Par ailleurs, le pouvoir législatif imposait au pouvoir exécutif des dépenses nuisibles au crédit de l'État. [...]

L'instabilité ministérielle est un mal dont le remède était écrit dans la Constitution de 1875 : c'était la dissolution de la Chambre avec le concours du Sénat. Malheureusement, nous avons eu un maréchal – déjà ! – et le résultat a été que ce ressort de la Constitution de 1875 n'a plus

jamais joué depuis le maréchal de Mac-Mahon.

Que penser de la disposition du projet qui institue la dissolution ? [...] Nous sommes tous bien d'accord : les dispositions prises en ce qui concerne la dissolution n'auront aucune efficacité. [...]

Vous voulez que l'on continue à montrer la France du doigt comme le pays qui est incapable d'assurer la stabilité ministérielle. Vous voulez que nous retombions à cet égard dans l'ornière de la III^e République. C'est cela votre « neuf » !

Vous voyez donc, Mesdames, Messieurs, que, sur tous les tableaux, le projet qui vous est soumis a diminué les droits du pouvoir exécutif. Or, le problème était précisément de les accroître et de mettre fin à l'écrasement du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif.

Ma conclusion est que vous avez tourné le dos à la solution du problème constitutionnel français. En tous cas, vous laissez subsister d'une façon évidente la tare d'avant-guerre, c'est-à-dire l'instabilité ministérielle.

Document 3. RIALS (S.), « Régime “congressionnel” ou régime “présidentiel” ? Les leçons de l'histoire américaine », *Pouvoirs*, n° 29, 1984, p. 35 et s. (extrait et résumé).

RÉSUMÉ – Le concept de régime « présidentiel », assez tardif, obscurcit généralement la perception de la nature et du fonctionnement du régime des États-Unis. Sur le fondement d'une constitution de compromis, qui avantageait plutôt le Congrès, l'histoire américaine a connu un mouvement pendulaire favorisant tantôt une lecture « congressionnelle », tantôt une lecture « présidentielle ». Depuis quelques décennies, celle-ci prévaut. Mais l'affaire du Watergate et ses suites sont là pour inviter l'observateur à rejeter le concept hâtif de « présidence impériale » et à cultiver le sens des nuances.

(Conclusion) La question se pose donc de savoir pourquoi le Congrès consent au Président une latitude d'action qui – même si elle a décliné dans les années soixante-dix par rapport à la période antérieure – demeure aussi consistante. Et à quelles conditions ? La réponse nous semble devoir être recherchée essentiellement dans les relations de la Maison-Blanche avec le peuple. Il est notable que la « présidentialisation » ait accompagné la démocratisation de l'élection présidentielle qu'au XIX^e siècle les Présidents forts aient été ceux qui jouissaient d'un large appui populaire – ainsi Jackson – et que le développement de la présidence moderne ait suivi celui des moyens de communication de masse qui favorisent la personnalisation du pouvoir. Le Président, tant qu'il ne fait pas d'erreur majeure et s'il jouit d'une suffisante envergure, bénéficie du relatif discrédit dans lequel sont tenus les politiciens aux États-Unis et du fait que l'esprit national de ce pays fédéral s'incarne volontiers dans un homme, surtout depuis que la mission extérieure de la grande démocratie est mieux ressentie par les citoyens. On ajoutera enfin que de guerres en crises, certaines habitudes mentales ont été prises qui demeurent à l'état d'un capital

historique favorable au leadership présidentiel.

C'est dire l'importance du facteur personnel. On le retrouve dans l'aptitude au « marchandage » qui est l'une des qualités essentielles du Président efficace, quelle que soit la couleur politique du Congrès. Truman se voyait ainsi : « *Je reste assis toute la journée à essayer de persuader des gens de faire ce qu'ils devraient avoir le bon sens de faire sans que j'aie besoin de les persuader* ». La « carotte » et le « bâton » doivent être utilisés alternativement. Tous les moyens informels sont mis en œuvre : invitations, favoritisme, *lobbying*...

Où l'on comprend que dans un régime que l'on dit « présidentiel » le Congrès apparaisse aussi puissant. Incapable d'agir sans doute, il peut tout empêcher. Si le soutien populaire au Président s'estompe durablement, ou si ce dernier commet trop d'erreurs dans le maniement des chambres, la lettre de la Constitution peut reprendre à tout moment une certaine actualité.

Document 4. Tableau de distinction entre régime parlementaire et régime présidentiel

	Régime parlementaire	Régime présidentiel
Séparation des pouvoirs	• Séparation souple des pouvoirs : présence de moyens d'action réciproques entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif susceptibles de remettre en cause leurs mandats respectifs. • Cas du régime britannique : le Premier ministre peut demander la dissolution de la Chambre des communes et, en contrepartie, la Chambre des communes peut renverser le gouvernement.	• Séparation stricte des pouvoirs : absence de moyens d'action réciproques entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif susceptibles de remettre en cause leurs mandats respectifs. • Cas du régime des États-Unis : le Président des États-Unis ne peut pas dissoudre la Chambre des représentants mais cette dernière ne peut pas non plus renverser le Président.
Forme du pouvoir exécutif	• Pouvoir exécutif bicéphale : le pouvoir exécutif se compose de deux organes, l'un étant responsable politiquement devant le pouvoir législatif (le gouvernement), l'autre ne l'étant pas (le chef de l'État). • Cas du régime britannique : le pouvoir exécutif se compose du Roi (chef de l'État, irresponsable politiquement) et du Premier ministre et son Cabinet (Gouvernement, responsable politiquement).	• Pouvoir exécutif monocéphale : le pouvoir exécutif se compose d'un seul organe (le chef de l'État) élu au suffrage universel et qui n'est pas responsable politiquement devant le pouvoir législatif. • Cas du régime des États-Unis : le pouvoir exécutif se compose du Président des États-Unis (chef de l'État) élu au suffrage universel indirect tous les 4 ans et irresponsable politiquement devant le Congrès (pouvoir législatif).
Interactions entre les pouvoirs	• Imbrication des compétences : chaque pouvoir dispose de compétences lui permettant d'intervenir dans le domaine de l'autre pouvoir. • Cas du régime britannique : par exemple, le Premier ministre a l'initiative des lois, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir dans la procédure législative.	• Spécialisation des compétences : chaque pouvoir dispose de son propre domaine de compétence dans lequel l'autre pouvoir ne peut pas intervenir.

Dérive possible du régime	• Régime d'assemblée : régime se caractérisant par la domination du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif entraînant une situation de forte instabilité gouvernementale (cas des III^e et IV^e Républiques en France). • Régime présidentieliste : régime se caractérisant par une tendance à l'hégémonie du Président, qui profite de ses pouvoirs étendus et de sa forte légitimité tirée de son élection au suffrage universel. Le pouvoir législatif est alors en retrait.
Pratique du régime	• Collaboration entre les pouvoirs : les deux régimes conduisent en pratique à une forme de collaboration des pouvoirs. • Le régime parlementaire peut évoluer vers une prééminence du pouvoir exécutif qui s'appuie sur une majorité parlementaire le soutenant. Ainsi, le régime britannique peut se caractériser par la primauté de la personne du Premier ministre, chef du parti vainqueur des élections et bénéficiant ainsi d'une majorité disciplinée pour conduire sa politique. • Sans collaboration entre les pouvoirs, le régime présidentiel conduit à un risque de blocage institutionnel. Les mécanismes des <i>checks and balances</i> constituent ainsi les conditions d'équilibre du régime présidentiel aux États-Unis (droit de veto du Président, possibilité pour le Sénat de s'opposer aux nominations relevant du Président ainsi qu'aux traités négociés par lui, contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour suprême, etc.).

Document 5. Articles 1792, 2220, 2224, 2230, 2231, 2234, 2238 al. 1 du Code Civil.

Article 1792.

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article 2220.

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

Article 2224.

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Article 2230.

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Article 2231.

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Article 2234.

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2238 al. 1.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Document 6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-16.837.

[...]

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

(...)

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

6. Aux termes du deuxième, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

7. Aux termes du troisième, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

8. En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d'épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, à publier), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.

9. Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion.

10. Pour condamner la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, d'autre part, que l'accord du 3 octobre 2011, intervenu entre les consorts [F]-[B] et l'entreprise, constitue une reconnaissance de responsabilité, opposable à l'assureur, laquelle a interrompu le délai décennal de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l'ouvrage pour des dommages intermédiaires, de sorte que l'action au fond introduite le 6 juin 2016 est recevable.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

[...].

Document 7. Article 8 de la Constitution

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.